

1500216-62.2022.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2022189/2022 - 02º D.P. GUARULHOS, 22630674 - 02º D.P.

GUARULHOS, 2022189 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500216-62.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500216-62.2022.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2022189/2022 - 02º D.P. GUARULHOS, 22630674 - 02º D.P.

GUARULHOS, 2022189 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, incisos VI, ambos da Lei. 11.343/06, porque, conforme a denuncia (fls. 83/84), no dia 25 de janeiro de 2022, por volta das 07h20, na Rua Erechim, esquina com a Rua Domingos de Abreu, Vila Galvão, nesta

cidade e comarca de Guarulhos, agindo em concurso de pessoas e com unidade de desígnios com o adolescente Gabriel Rodrigo da Silva, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 53 (cinquenta e três) porções de cocaína, com peso líquido de 7,84 gramas, 26 (vinte e seis) porções de maconha, com peso líquido de 64,85 gramas, bem como 09 (nove) recipientes contendo lança perfume (laudo pericial fls. 169/170), sem autorização legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão a fls. 10/11, laudo preliminar de constatação a fls. 51/53 e fotografias fls. 54/55. Segundo apurado, com fim de comercializar drogas, o denunciado e o adolescente se encontrava no local, conhecido ponto de venda de drogas, oportunidade em que GUSTAVO estava responsável por efetuar a venda de substâncias, enquanto o adolescente GABRIEL exercia a função de “olheiro” e também auxiliava o denunciado na comercialização ilícita. Na data dos fatos, eles traziam as drogas descritas no interior de uma pequena bolsa, e já haviam arrecadado a quantia de R\$ 19,00 (dezenove reais).

Acontece, entretanto, que policiais civis se encontravam no local a fim de investigar o tráfico de drogas, oportunidade em que, ao perceberem a dinâmica entre o denunciado e o adolescente, decidiram se aproximar, momento em que GUSTAVO ofereceu drogas aos policiais, ao passo que GABRIEL pegou a substância do interior da bolsa e entregou ao policial, à paisana, o qual, em seguida, efetuou a abordagem. Ao perceber que se tratava de policiais, GUSTAVO tentou fugir, mas fora prontamente detido pelos policiais.

Em revista à bolsa trazida pelo denunciado, os policiais encontraram as porções de maconha e cocaína, além dos frascos de lança-perfume, além da quantia de R\$ 19,00 (dezenove reais) fruto da venda de drogas.

O réu foi devidamente notificado (fl. 108) e apresentou defesa preliminar às fls. 112/114.

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2022.

O réu foi citado e intimado.

Às fls. 74/75, foi mantida a decisão que decretou a prisão em flagrante em preventiva.

Em audiência foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a improcedência.

A defesa, por seu turno, requereu a) absolvição por falta de provas (versão verossímil do Réu, confirmada pelas testemunhas de Defesa); b) pena-base no mínimo legal; c) afastamento da causa de aumento, em especial porque o adolescente já tinha passagem por tráfico, e a policial afirmou que não era possível saber se tratar de um adolescente; d) recurso em liberdade; e) justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A Ação Penal é improcedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 10), Laudo de Constatação (fls. 51/55), além da prova oral colhida.

A autoria, entretanto, não restou demonstrada de forma satisfatória.

A testemunha Antônio Dias de Lima, em Juízo, aduziu que foram ao local, conhecido como “ponto de venda de drogas”; ao se aproximarem, GUSTAVO ofertou a venda de drogas e recebeu o dinheiro; Gabriel apanhou o entorpecente que estava na bolsa de GUSTAVO e entregou ao policial, momento em que se identificaram e deram voz de prisão a ambos; GUSTAVO tentou fugir e foi brevemente alcançado; em busca pessoal, com GUSTAVO foram encontradas as drogas (maconha, cocaína e lança-perfume) e certa quantia em dinheiro; os dois confessaram a prática delitiva, nunca tinham abordado o réu antes.

A testemunha Carolina Spyridion Varrichio, em Juízo, apresentou relato no mesmo sentido.

Gabriel Rodrigo da Silva, ouvido em Juízo, disse que no dia estava no local como “olheiro” de “Jubinha” e foi detido pelos policiais; quando chegou na viatura, GUSTAVO já estava detido; conhecia GUSTAVO de vista; sabe que ele trabalhava na feira da madrugada; não viu os policiais encontrarem as drogas.

Vanilda Natalina de Almeida, em Juízo, disse que no dia viu quando Gustavo foi

detido; achou estranho porque as pessoas não estavam fardadas; não conhece “jubinha”; via sempre GUSTAVO passando pelo local quando estava voltando do trabalho (feirinha da madrugada).

O réu fora interrogado em Juízo, disse que trabalha na feirinha da madrugada no Brás; pagou parte do aluguel ao seu chefe (R\$ 100,00), tomou café da manhã e voltou para casa; passou no local para comprar maconha; após adquirir a droga (2 porções de maconha por R\$ 10,00), o policial deu voz de prisão ao traficante e entraram em luta corporal; foi embora caminhando, quando um carro chegou com três policiais, que o abordaram. O policial que abordou o traficante o apontou como olheiro; foi colocado na viatura; foram para outro ponto (outro lado da favela); os policiais ficaram de campana e depois abordaram as pessoas; pegaram Gabriel, que foi colocado na viatura junto; depois chegou um rapaz preso por tráfico; afirmou que estava com R\$ 70,00.

Em que pese os policiais terem apresentado relato coeso e harmônico, as testemunhas arroladas pela Defesa foram no mesmo sentido do narrado pelo réu em seu interrogatório, versão bastante verossímil e com riqueza de detalhes.

Assim, havendo fundada dúvida quanto à autoria, de rigor a absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Oportunamente, archive-se.

P.R.I.C.

Guarulhos, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA